

0000019-86.2018.8.26.0612

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leandro Galluzzi dos Santos

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

Leonardo de Almeida, Felipe de Almeida da Silva e Marcos Vinícius Gomes Pessoa foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal - SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000019-86.2018.8.26.0612 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000019-86.2018.8.26.0612

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

Leonardo de Almeida, Felipe de Almeida da Silva e Marcos Vinícius Gomes Pessoa foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33 caput, c. c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.

A sentença de fls. 503/506 absolveu o acusado Leonardo de Almeida, bem como desclassificou a imputação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, declarando os acusados Felipe de Almeida da Silva e Marcos Vinícius Gomes Pessoa como incurso no referido crime, condenando-os à pena de advertência. Intimado, o réu Felipe de Almeida da Silva compareceu à audiência de advertência nos termos do art. 28, da Lei 11.343/2006 (fls. 546/547). Posto isso, julgo extinta a pena de advertência aplicada ao(a) sentenciado(a) Felipe de Almeida da Silva, pelo integral cumprimento.

Não tendo sido encontrado o réu Marcos Vinícius Gomes Pessoa para intimação pessoal da audiência, publicou-se edital de intimação em 19 de junho de 2020 (fls. 565/567), não tendo havido manifestação (fl. 570).

O Ministério Público manifestou-se requerendo a extinção da punibilidade executória estatal, visto que ele foi condenado como incurso no art. 28 da Lei n. 11343/2006, que prescreve em 02 anos, nos termos de seu art. 30. (fls. 574).

O trânsito em julgado para a acusação - termo inicial da prescrição após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 112, inciso I do Código Penal - ocorreu em 16/11/2018 (fl. 522) e até a presente data não foi dado início ao cumprimento da pena.

Deste modo, considerando o lapso temporal decorrido, maior que 02 (dois) anos, é necessário reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, restando prejudicado o prosseguimento desta execução.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado Marcos Vinícius Gomes Pessoa, com fundamento no artigo 107, inciso IV e no artigo 112, inciso I, todos do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Após o trânsito em julgado, providencie-se as comunicações de praxe.

Certifique-se a serventia o recolhimento das custas processuais expedindo-se, se o caso, certidão para inscrição na dívida ativa.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as devidas movimentações e atualizações junto ao sistema informatizado.

Intime-se.

Jaboticabal, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA